

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5575/2538

อัยการ สำนักงาน อัยการ สูงสุด
นางสาว ฮาลีมา คามารา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.วิ.อ. มาตรา 193

พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
มาตรา 30, มาตรา 31

ผู้ที่จะขอให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิพากษากลับหรือแก้คำสั่งของศาลชั้นต้น
ที่ให้รับทรัพย์ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามคำขอของ
โจทก์ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30,31 ได้คือผู้คัดค้านคำขอซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินนั้นเท่านั้น เมื่อบุคคลดังกล่าวมิได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาจำเลยซึ่งมิได้ร้อง
คัดค้านคำขอของโจทก์จึงไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์และฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรइनจำนวน 10 แท่ง น้ำหนัก 3,448 กรัมคำนวณเป็น
สารบริสุทธิ์หนัก 2,834 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายและจำเลยได้พยายามนำเฮโรइनจำนวนดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักร
โดยซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางแล้วนำติดตัวออกนอกราชอาณาจักร โดยสายกา

รบินเชคโกสโลวาคแอร์ไลน์เพื่อเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ จำเลย
ลงมือกระทำความผิดแล้ว แต่กระทำไปไม่ตลอดเพราะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและ
จับกุมได้เสียก่อนที่บริเวณห้องผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานกรุงเทพอันเป็นการ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตามวันเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่จับจำเลยได้พร้อมด้วยเฮโรอีนที่
จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายและพยายามส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายและยึดได้
กระเป๋าดังกล่าว 1 ใบที่ใช้ซุกซ่อนเฮโรอีนไว้กับตัวโดยสารเครื่องบินเอธิโอเปียแอร์
ไลน์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและใช้เป็นอุปกรณ์ให้
ได้รับผลในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหนังสือเดินทางประเทศเซียร์ราเลโอน 1
เล่ม บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 1 ฉบับ บัตรตรวจคนเข้าเมืองขาออก 1 ฉบับ เป็นของ
กลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8,
15, 65, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 พระราชบัญญัติมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 3, 7 ริบ
เฮโรอีนและกระเป๋าดังกล่าวของกลาง ส่วนตัวโดยสารเครื่องบินของกลางให้ตกเป็น
ของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง
ริบให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา
30, 31 แล้วของกลางอื่นคืนแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

นายอิริค เอเจัดโต สามียจำเลยยื่นคำร้องคัดค้านการขอริบทรัพย์สินตัวโดยสาร
เครื่องบินสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ ของกลางอ้างว่าเป็นของผู้ร้อง ขอให้คืนแก่
ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคสอง บทหนึ่ง และผิดฐานพยายามส่งเฮโรอีนออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 65 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2522 (ที่ถูก พ.ศ. 2534) มาตรา 3, 7, ซึ่งมีระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ที่กระทำความผิดสำเร็จอีกบทหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานพยายามส่งเฮโรอีนออกนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิต คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(1) คงจำคุกตลอดชีวิต ริบเฮโรอีนและกระเป๋าดูทางของกลาง สำหรับตัวโดยสารเครื่องบินของสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ให้ริบตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกลางอื่นคืนแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าตามวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายปราบปรามยาเสพติดประจำด่านท่าอากาศยานกรุงเทพ สังเกตเห็นกระเป๋าดูทางใบหนึ่งในจำนวน 2 ใบ ที่อยู่ในความครอบครองของจำเลยมีพิรุณ จึงทำการตรวจค้นพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าดูทางใบนั้นจำนวน 10 แท่ง มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 2,834 กรัม

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ขอให้คืนตัวโดยสารเครื่องบินของสายการบินเอธิโอเปีย น แอร์ไลน์ เลขที่ 1 071 4401892961 1จำนวน 1 ฉบับ ของกลางแก่เจ้าของนั้น เห็นว่า กรณีเกี่ยวกับตัวโดยสารเครื่องบินของกลางนี้ นายอีริก เอเจอตโต สามีมของ จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านคำร้องของโจทก์ที่ขอให้รับตัวโดยสารเครื่องบินดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30 โดยอ้างเหตุว่าเป็นผู้ออกเงินซื้อให้จำเลย และไม่มีส่วน เกี่ยวข้องรู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดด้วย เมื่อศาลชั้นต้นไต่สวนและมีคำสั่งรับตัว โดยสารเครื่องบินของกลางให้ตกเป็นกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30 และ 31 แล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้มาตรา 30 วรรคสาม ระบุห้ามมิให้ นำมาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ ฉะนั้น ผู้ที่จะขอให้ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกาพิพากษากลับ หรือแก้คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้รับทรัพย์ดังกล่าว ก็คือผู้ คัดค้านคำขอของโจทก์ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้น คดีนี้นายอีริก เอเจอต โต ผู้คัดค้านมิได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแต่อย่างใดแต่ผู้ที่อุทธรณ์และฎีกาเป็นจำเลยซึ่ง มิได้ร้องคัดค้านการขอให้รับทรัพย์ของโจทก์ จึงไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์และฎีกาเกี่ยว กับเรื่องนี้ได้ การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้นั้น ไม่ชอบ ด้วยกระบวนการพิจารณาและศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยในส่วนนี้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และยกฎีกาของจำเลยในส่วน ที่เกี่ยวกับคำสั่งรับตัวโดยสารเครื่องบินของกลางนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รามชางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ